

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 912/2564 พนักงานอัยการจังหวัดยะลา
นาย ด.

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 1 (9), มาตรา 95 (3), มาตรา 265 (เดิม), มาตรา 268 วรรคหนึ่ง

ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.4) เป็นเพียงเอกสารซึ่งนายทะเบียน
อาวุธปืนออกให้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง ซึ่งผู้ขอ
ใบอนุญาตต้องยื่นคำขอและผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตามขั้นตอนที่กฎหมาย
กำหนด และไม่อาจโอนให้แก่บุคคลอื่นได้ รวมถึงไม่ตกทอดแก่ทายาท โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการใช้อาวุธปืนตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ
ระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 จึงเป็นเพียงเอกสารราชการ
ไม่ใช่เอกสารสิทธิตาม ป.อ. มาตรา 1 (9)

โจทก์ฟ้องและแก้ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33,
83, 91, 266 (1), 268 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 มาตรา 4, 7, 24, 34, 72, 73, 73 ทวิ
และนับโทษต่อจากโทษของจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 372/2560 ของศาล
จังหวัดกาญจนบุรี และคดีหมายเลขแดงที่ ลศ.7/2561 ของศาลชั้นต้น ธิปไตยอนุญาต
ให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.4) ที่ 20/2548 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2548 ของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ แต่รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้
นับโทษต่อ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
268 วรรคแรก ประกอบมาตรา 266 (1) (เดิม) ประกอบมาตรา 83 พระราชบัญญัติ
อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ.2497 (ที่ถูก พ.ศ.2490) มาตรา 7, 24, 34, 72 วรรคสาม, 73, 73 ทวิ การกระ
ทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความ
ผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานใช้หรืออ้างเอกสารสิทธิอันเป็น
เอกสารราชการปลอม จำคุก 4 ปี ฐานมีอาวุธปืนที่เป็นของผู้อื่นซึ่งได้รับใบอนุญาตให้
มีและใช้ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต และฐานจำหน่ายอาวุธปืนแก่ผู้ที่ไม่
ได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน และฐานจำหน่ายซึ่งอาวุธปืนสำหรับการค้าโดย
ไม่ได้รับใบอนุญาต เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานจำหน่ายซึ่ง
อาวุธปืนสำหรับการค้าโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 4 ปี รวมจำคุก 8 ปี นับโทษต่อจาก
โทษของจำเลยตามคดีหมายเลขแดงที่ ลศ.7/2561 ของศาลชั้นต้น ธิบของกลาง
ข้อหาและคำขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 9 พิพากษาแก้เป็นว่า ฐานจำหน่ายซึ่งอาวุธปืนสำหรับการค้า
โดยไม่ได้รับใบอนุญาต ลดโทษให้หนึ่งในสี่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78
คงจำคุก 3 ปี ยกฟ้องโจทก์สำหรับความผิดฐานมีอาวุธปืนที่เป็นของผู้อื่นซึ่งได้รับใบ
อนุญาตให้มีและใช้ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต และฐานใช้เอกสารสิทธิ
อันเป็นเอกสารราชการปลอม นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้ฎีกาโต้แย้งรับฟังเป็นยุติว่า เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 นายบือราเฮง ยื่นคำขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.1) ต่อนายทะเบียนอาวุธปืนอำเภอรามัน จังหวัดยะลา เพื่อขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนสั้นรีวอลเวอร์ ขนาด .38 จำนวน 1 กระบอก อ้างว่าจะรับโอนอาวุธปืนมาจากนายวิเชียร ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าพนักงานผู้รับผิดชอบดำเนินการสอบสวนตามระเบียบแล้วเสนอเรื่องต่อนายทะเบียนอาวุธปืนอำเภอรามันเพื่อออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคล (แบบ ป.3) นายทะเบียนอาวุธปืนอำเภอรามันพิจารณาแล้วจึงออกใบอนุญาตดังกล่าวแก่นายบือราเฮงเพื่อให้ นายบือราเฮงซื้ออาวุธปืนจากนายวิเชียร ต่อมานายบือราเฮงนำใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.4) เลขที่ 20/2548 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2548 ออกให้โดยที่ว่าการอำเภอมหาราช ปรากฏชื่อนายวิเชียรเป็นผู้ได้รับอนุญาต ซึ่งมีการสลักหลังตัดโอนด้านหลังเอกสารดังกล่าวมายื่นต่อนายทะเบียนอาวุธปืนอำเภอรามัน และนายทะเบียนอาวุธปืนอำเภอรามันออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.4) แก่นายบือราเฮง ตามใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.4) เลขที่ 235/2549 ลงวันที่ 4 กันยายน 2549 หลังจากนั้นนายทะเบียนอาวุธปืนอำเภอรามันตรวจสอบทะเบียนอาวุธปืนดังกล่าวไปยังนายทะเบียนอาวุธปืนอำเภอมหาราชและได้รับแจ้งว่า ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.4) เลขที่ 20/2548 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2548 ซึ่งออกโดยนายทะเบียนอาวุธปืนอำเภอมหาราชเป็นใบอนุญาตปลอม นายทะเบียนอาวุธปืนอำเภอรามันจึงเพิกถอนใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.4) เลขที่ 235/2549 ลงวันที่ 4 กันยายน 2549 ของนายบือราเฮง และยึดใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.4) เลขที่ 20/2548 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2548 ไว้เป็นของกลาง สำหรับความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์ไม่อุทธรณ์ จึงยุติไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ความผิดฐาน

มีอาวุธปืนที่เป็นของผู้อื่นซึ่งได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ศาลอุทธรณ์ภาค 9 พิพากษายกฟ้อง กับความผิดฐานจำหน่ายอาวุธปืนแก่ผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตให้ซื้อหรือมีและใช้อาวุธปืน และฐานจำหน่ายซึ่งอาวุธปืนสำหรับการค้าโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ศาลอุทธรณ์ภาค 9 พิพากษาลงโทษจำเลยยืนตามศาลชั้นต้น ซึ่งคดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงและจำเลยไม่ได้รับอนุญาตให้ฎีกา จึงยุติไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9

มีปัญหาข้อกฎหมายต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.4) เป็นเอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการหรือไม่ เห็นว่า เอกสารสิทธิ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานแห่งการก่อสิทธิ เปลี่ยนแปลงสิทธิ โอนสิทธิ สงวนสิทธิ หรือระงับซึ่งสิทธิ อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.4) เป็นเพียงเอกสารซึ่งนายทะเบียนอาวุธปืนออกให้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง ซึ่งผู้ขอใบอนุญาตต้องยื่นคำขอและผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.4) ไม่อาจโอนให้แก่บุคคลอื่นได้ รวมถึงไม่ตกทอดแก่ทายาท หากแต่ผู้รับโอนหรือทายาทต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจากนายทะเบียนอาวุธปืนเสียก่อนจึงจะได้รับใบอนุญาต ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.4) จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการใช้อาวุธปืนตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ เป็นเพียงเอกสารราชการ ไม่ใช่เอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (9) เมื่อความผิดฐานใช้เอกสารราชการปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 265 (เดิม) มีระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท มีอายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95 (3) ฟ้องโจทก์ในความผิดฐานนี้จึงขาดอายุความ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 9 พิพากษายกฟ้องในความผิดฐานนี้ ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพาทภายใน

(ชลิต กฐินะสมิต-กิตติพงษ์ ศิริโรจน์-สันติชัย วัฒนวิทย์กรรม)

ศาลจังหวัดยะลา - นายอนุสิทธิ์ อนุสรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 9 - นายจรัส วงศ์ตระกูล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ